



Besluit Openbaar

Ons kenmerk: ACM/DE/2017/205065
Zaaknummer: 17.0024.30

BESLUIT

Besluit van de Autoriteit Consument en Markt als bedoeld artikel 2a, eerste lid, van de Gaswet.

Pagina
1/21

Muzenstraat 41 | 2511 WB Den Haag
Postbus 16326 | 2500 BH Den Haag
T 070 722 20 00 | F 070 722 23 55
info@acm.nl | www.acm.nl | www.consuwijzer.nl



Besluit
Openbaar

Inhoudsopgave

1	Inleiding en leeswijzer	3
2	Procedure van totstandkoming van dit besluit	4
3	Wettelijk kader	5
4	Relevante feiten en omstandigheden	8
4.1	Beschrijving van gesloten distributiesysteem	8
4.2	Eisen aan aanvrager	8
4.3	Ontheffingsgronden	9
5	Beoordeling van de ontheffingaanvraag	12
5.1	Definitie van gesloten distributiesysteem	12
5.2	Eisen aan aanvrager	13
5.3	Ontheffingsgronden	14
6	Dictum	16
	Bijlage 1 – Geografische afbakening van de locatie waarop het GDS is gelegen	19
	Bijlage 2 – Reactie op ontvangen zienswijzen	20



Besluit
Openbaar

1 Inleiding en leeswijzer

1. Met dit besluit geeft de Autoriteit Consument en Markt (hierna: ACM) uitvoering aan artikel 2a, eerste lid, van de Gaswet. Op grond hiervan kan de eigenaar van een gesloten distributiesysteem (hierna: GDS) een aanvraag bij de ACM indienen tot verlening van een ontheffing van de verplichting tot het aanwijzen van een netbeheerder (hierna: de ontheffing).
2. De ACM geeft met dit besluit haar oordeel op de aanvraag van Schiphol Nederland B.V. (hierna: aanvrager) van 22 december 2016 voor een ontheffing op grond van artikel 2a, eerste lid, onderdeel a, van de Gaswet voor het GDS dat ligt het luchthaventerrein te Haarlemmermeer. Deze aanvraag betreft meer specifiek een gasnet gelegen op Schiphol-Oost.
3. De indeling van dit besluit is als volgt. Hoofdstuk 2 van dit besluit bevat de gevolgde procedure. Hoofdstuk 3 bevat het wettelijk kader. Het feitencomplex en andere relevante omstandigheden, zoals die bij de ACM bekend zijn, zijn samengevat in hoofdstuk 4. De ACM beschrijft haar beoordeling van de aanvraag in hoofdstuk 5 en eindigt haar besluit met het dictum (hoofdstuk 6).
4. De ACM heeft een bijlage toegevoegd aan het besluit. Deze bijlage is onderdeel van onderhavig besluit. Bijlage 1 bevat de geografische afbakening waar het gastransportnet is gelegen, namelijk het luchthavengebied dat als zodanig is aangewezen in het Luchthavenindelingsbesluit Schiphol. Bijlage 2 bevat een reactie op de ontvangen zienswijze op het ontwerpbesluit.



Besluit
Openbaar

2 Procedure van totstandkoming van dit besluit

5. In dit hoofdstuk beschrijft de ACM de procedure die zij heeft gevolgd bij de totstandkoming van dit besluit.
6. Bij brief van 22 december 2016, ontvangen op 22 december 2016,¹ heeft aanvrager bij de ACM een aanvraag ingediend tot verlening van een ontheffing in de zin van artikel 2a, eerste lid, onderdeel a, van de Gaswet. Bij brief van 7 februari 2017² is aanvrager verzocht om de aanvraag aan te vullen. In zijn brief van 7 maart 2017, ontvangen op 7 maart 2017,³ heeft aanvrager aanvullende informatie aangeleverd.
7. De ACM heeft de procedure bedoeld in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb) van toepassing verklaard op de voorbereiding van dit besluit. Als onderdeel van de uniforme openbare voorbereidingsprocedure heeft de ACM op 31 mei 2017 het ontwerpbesluit en de daarop betrekking hebbende stukken ter inzage gelegd. De ACM heeft hiervan in de Staatscourant van 31 mei 2017 kennis gegeven. Bovendien heeft de ACM het ontwerpbesluit aan aanvrager toegezonden en op haar internetpagina gepubliceerd.
8. Op 6 juli 2017 had de ACM een hoorzitting gepland. De ACM heeft geen aanmeldingen voor spreektijd ontvangen. Daarom is deze hoorzitting geannuleerd. De ACM heeft een schriftelijke zienswijze ontvangen van Koninklijke Luchtvaartmaatschappij N.V. en KLM Equipment Services B.V. (hierna gezamenlijk aangeduid als KLM) ontvangen. In bijlage 2 bij dit besluit heeft de ACM haar reactie op de ingebrachte zienswijze gegeven.
9. De ACM heeft de motivering van hoofdstuk 5.3. aangepast ten opzichte van het ontwerpbesluit.

4/21

¹ Met kenmerk ACM: ACM/DE/2016/103173.

² Met kenmerk ACM/DE/2017/200671.

³ Met kenmerk ACM: ACM/DE/2017/100600.



Besluit
Openbaar

3 Wettelijk kader

10. In dit hoofdstuk beschrijft de ACM de bepalingen die gezamenlijk het wettelijk kader vormen voor dit besluit.
11. Artikel 1, eerste lid, onderdelen b, c, d, k, m, n, o, am, an en as, van de Gaswet luiden:
- “b. gas:*
- 1°. aardgas dat bij een temperatuur van 15° Celsius en bij een druk van 1,01325 bar in gasvormige toestand verkeert en in hoofdzaak bestaat uit methaan of een andere stof die vanwege haar eigenschappen aan methaan gelijkwaardig is en*
- 2°. stof die:*
- *is opgewekt in een productie-installatie die uitsluitend gebruik maakt van hernieuwbare energiebronnen of*
 - *is opgewekt in een hybride productie-installatie die gebruik maakt van zowel hernieuwbare als fossiele energiebronnen en*
 - *bij een temperatuur van 15° Celsius en bij een druk van 1,01325 bar in gasvormige toestand verkeert en in hoofdzaak bestaat uit methaan of een andere stof die vanwege haar eigenschappen aan methaan gelijkwaardig is voor zover het mogelijk en veilig is deze stof overeenkomstig hoofdstuk 2 te transporteren.*
- c. gasproductienet: een of meer pijpleidingen die onderdeel uitmaken van een olie- of gaswinningsproject of die worden gebruikt voor het transport van gas rechtstreeks van een gaswinningsproject naar een verwerkingsinstallatie, een opslagplaats of een aanlandingsplaats*
- d. gastransportnet: niet tot een gasproductienet behorende, met elkaar verbonden leidingen of hulpmiddelen bestemd of gebruikt voor het transport van gas, met inbegrip van hulpmiddelen en installaties waarmee ondersteunende diensten voor dat transport worden verricht behoudens voor zover deze leidingen en hulpmiddelen onderdeel uitmaken van een directe lijn of gelegen zijn binnen de installatie van de afnemer.*
- k. verwant bedrijf: verbonden onderneming in de zin van artikel 41 van de zevende richtlijn nr. 83/349/EEG van de Raad van 13 juni 1983 op de grondslag van artikel 54, derde lid, sub g, van het Verdrag betreffende de geconsolideerde jaarrekening of een geassocieerde onderneming in de zin van artikel 33, eerste lid, daarvan of een onderneming die aan dezelfde aandeelhouders toebehoort;*
- m. aansluiting: één of meer verbindingen tussen een gastransportnet en een onroerende zaak als bedoeld in artikel 16, onderdelen a tot en met e, van de Wet waardering onroerende zaken, waaronder begrepen één of meer verbindingen tussen een gastransportnet dat wordt beheerd door een netbeheerder en een gastransportnet dat beheerd wordt door een ander dan die netbeheerder;*



Besluit
Openbaar

6/21

- n. landelijk gastransportnet: een gastransportnet dat uitsluitend of in hoofdzaak bestemd is of wordt gebruikt voor het op landelijk niveau transporteren van gas;*
- o. afnemer: een persoon met een aansluiting op een gastransportnet;*
- am. gesloten distributiesysteem: een net, niet zijnde het landelijk gastransportnet:*
 - 1. dat ligt binnen een geografisch afgebakende industriële locatie, commerciële locatie of locatie met gedeelde diensten,*
 - 2. waarop minder dan 500 afnemers zijn aangesloten en*
 - 3. dat alleen niet-huishoudelijke afnemers van gas voorziet, tenzij er sprake is van incidenteel gebruik door een klein aantal huishoudelijke afnemer die werkzaam is of vergelijkbare betrekkingen heeft met de eigenaar van het gesloten distributiesysteem.*
- an. directe lijn: een of meer leidingen voor het transport van gas, behoudens voor zover die gelegen is binnen een installatie, die:*
 - 1°. niet is verbonden met een gastransportnet of een andere leiding voor het transport van gas en die een geïsoleerde productie-installatie van een producent rechtstreeks verbindt met een geïsoleerde gebruiker van gas, niet zijnde de producent, of*
 - 2°. ten hoogste via de installatie van één aangeslotene op de leiding is verbonden met een gastransportnet of een andere leiding voor het transport van gas en die een productie-installatie van een producent met tussenkomst van een leverancier rechtstreeks verbindt met één of meer gebruikers van gas, niet zijnde de producent of in hoofdzaak huishoudelijke gebruikers, teneinde te voorzien in de gasbehoefte van deze gebruikers;*
- as. gas uit hernieuwbare energiebronnen: een stof die is opgewekt in een productie-installatie die uitsluitend gebruik maakt van hernieuwbare energiebronnen of is opgewekt met hernieuwbare energiebronnen in een hybride productie-installatie die ook gebruik maakt van fossiele energiebronnen;”.*

12. Artikel 2a van de Gaswet luidt:

- “1. De Autoriteit Consument en Markt kan op diens aanvraag ontheffing verlenen aan een eigenaar van een gesloten distributiesysteem van het gebod van artikel 2, achtste lid, indien:*
 - a. de bedrijfs- of productieproces van de gebruikers van een gesloten distributiesysteem om specifieke technische of veiligheidsredenen geïntegreerd is of*
 - b. het gesloten distributiesysteem primair gas transporteert voor de eigenaar van dat systeem of de daarmee verwante bedrijven en*
 - c. de aanvrager geen netbeheerder is en niet in een groepsmaatschappij met een netbeheerder verbonden is.*
- 2. De Autoriteit Consument en Markt neemt het besluit zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk zes maanden na ontvangst van de aanvraag. Deze termijn kan eenmaal met ten hoogste zes*



Besluit
Openbaar

maanden worden verlengd. De Autoriteit Consument en Markt kan aan een ontheffing voorschriften en beperkingen verbinden.

3. De Autoriteit Consument en Markt kan een ontheffing intrekken indien degene aan wie de ontheffing is verleend:
 - a. niet langer voldoet aan de voorwaarden, bedoeld in het eerste lid;
 - b. in strijd handelt met de voorschriften en beperkingen als bedoeld in het tweede lid en het bepaalde bij of krachtens het vierde tot en met het zevende lid;
 - c. bij de aanvraag om een ontheffing onjuiste of onvolledige gegevens heeft verstrekt en de verstrekking van juiste of volledige gegevens tot een andere beschikking op de aanvraag zou hebben geleid.
4. Indien een ontheffing is verleend, zijn uitsluitend het vijfde en zesde lid van toepassing op de eigenaar van een gesloten distributiesysteem.
5. De eigenaar van een gesloten distributiesysteem beheert het gesloten distributiesysteem.
6. Het bepaalde bij of krachtens de artikelen 1g, 1h, 10, eerste lid, tweede lid, onderdeel b, derde lid, onderdeel b, vijfde en zesde lid, 14, 17a, 19, 35d, 35e, eerste lid, 42, 42b, 42c, 52b, negende lid, en 81d, tweede en derde lid, is van overeenkomstige toepassing voor de eigenaar van een gesloten distributiesysteem, met dien verstande dat:
 - a. artikel 10, zesde lid, uitsluitend geldt voor zover er na aansluiting sprake is van een afnemer binnen het geografisch gebied waarbinnen het gesloten distributiesysteem ligt en deze aansluiting past bij het karakter van het gesloten distributiesysteem,
 - b. niet aan de verplichtingen, bedoeld in de in artikel 14, eerste lid, genoemde artikelen behoeft te worden voldaan;
 - c. dat in de artikelen 1g en 1h in plaats van «gasbedrijf» wordt gelezen «eigenaar van een gesloten distributiesysteem».
7. De Autoriteit Consument en Markt keurt op verzoek van een aangeslotene op een gesloten distributiesysteem de van kracht zijnde methode voor de berekening van de tarieven goed.
8. Indien een verzoek als bedoeld in het zevende lid is ontvangen, overlegt de eigenaar van een gesloten distributiesysteem binnen drie maanden na de datum waarop de raad van bestuur de eigenaar van een gesloten distributiesysteem over het verzoek heeft geïnformeerd, aan de raad van bestuur informatie over het aan het verzoek voorafgaande kalenderjaar die relevant is voor de beoordeling van het verzoek, met daarbij een toerekening van de kosten en opbrengsten aan activiteiten die verband houden met de aanleg en het beheer van het gesloten distributiesysteem in overeenstemming met het daadwerkelijk gebruik van financiële of andere middelen voor die activiteiten.
9. Een besluit als bedoeld in het zevende lid, wordt genomen binnen zes maanden nadat de informatie, bedoeld in het achtste lid door de raad van bestuur is ontvangen. Deze termijn kan eenmaal met ten hoogste zes maanden worden verlengd.”



Besluit
Openbaar

4 Relevante feiten en omstandigheden

13. In dit hoofdstuk geeft de ACM een samenvatting van de bij haar bekende feiten en omstandigheden met betrekking tot de ontheffingaanvraag. Deze feiten en omstandigheden zijn ontleend aan de ontheffingaanvraag en aanvullende informatie die van aanvrager is ontvangen. Op basis van deze informatie stelt de ACM de hiernavolgende feiten en omstandigheden met betrekking tot het GDS (paragraaf 4.1), de eigenaar van het GDS (paragraaf 4.2) en de ontheffingsgronden (paragraaf 4.3) vast.

4.1 Beschrijving van gesloten distributiesysteem

14. Aanvrager is van oordeel dat er sprake is van een gastransportnet op het luchthaventerrein Schiphol te Haarlemmermeer. Hij motiveert dit door middel van een omschrijving van het net, een normaalschema en een luchtfoto met hierop het gasnet ingetekend. Dit betreft een commerciële locatie dan wel een locatie met gedeelde diensten, aldus aanvrager.
15. Het gastransportnet opereert op drukniveau van 8 bar en 100 mbar en is, volgens aanvrager, geen onderdeel van het landelijk gastransportnet. Het gastransportnet is aangesloten op het gastransportnet van Liander B.V. (hierna: Liander).
16. Op het gastransportnet zijn volgens aanvrager 14 afnemers aangesloten. Op het gastransportnet zijn geen huishoudelijke afnemers aangesloten.

4.2 Eisen aan aanvrager

17. Aanvrager betoogt dat hij eigenaar is van dit gastransportnet. Dit is aangetoond door middel van facturen, dienstverleningsovereenkomsten en aansluit- en transportovereenkomsten met bedrijven die zijn aangesloten op het gasnet van aanvrager.
18. Aanvrager heeft verklaard geen netbeheerder in de zin van de Gaswet te zijn. Aanvrager heeft eveneens verklaard dat hij geen deel uitmaakt van een groep als bedoeld in artikel 24b van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek (hierna: BW) waarvan ook een netbeheerder in de zin van de Gaswet onderdeel uitmaakt. Hij heeft dit aangetoond door middel van het overleggen van een uittreksel van de Kamer van Koophandel en een overzicht van de concernstructuur.



Besluit
Openbaar

4.3 Ontheffingsgronden

19. Aanvrager verzoekt om een ontheffing op grond van artikel 2a, eerste lid, onderdeel a, van de Gaswet. Hij licht dit als volgt toe.
20. Het bedrijfsproces van de gebruikers op het gastransportnet is volgens aanvrager om specifieke technische redenen en veiligheidsredenen geïntegreerd. De bedrijfsprocessen die plaatsvinden op de luchthaven Schiphol omvatten in essentie de goede en tijdige afwikkeling van het luchtverkeer en de daarmee samenhangende passagiers- en goederenstromen met bijhorende dienstverlening. Volgens aanvrager is het gehele luchthavenproces in kern erop gericht om het luchtverkeer tijdig, veilig en ordentelijk te laten verlopen. De processen op de luchthaven, zoals klein onderhoud aan en tanken van de vliegtuigen maar ook het boarden van passagiers en het verzorgen van de catering, zijn nauwkeurig op elkaar afgestemd, aldus aanvrager. Vanwege de zeer strakke tijdsplanning van de op elkaar afgestemde processen is er volgens aanvrager sprake van wederzijdse afhankelijkheid. Storing of vertraging in één van deze processen leidt tot vertraging dan wel blokkering van het luchthavenproces en is daarmee onlosmakelijk verbonden met de bedrijfsprocessen van de overige bedrijven op het terrein.
21. Aanvrager licht toe dat de op het luchthaventerrein aanwezige netwerkinfrastructuur waaronder het gastransportnet dienend zijn aan het primaire bedrijfsproces en een belangrijke functie vervullen ter waarborging van de continuïteit van diverse operationele processen. Uitval van het gastransportnet heeft direct invloed op het luchthavenproces, aldus aanvrager. Voorts licht aanvrager toe dat in verband met de vereiste veiligheid van het vliegverkeer op de luchthaven het goed en onverstoord verloop van de diverse onderling verbonden operationele processen van het allergrootste belang is. Om de betrouwbaarheid van de gasvoorziening te waarborgen is het gasnet volgens aanvrager extra betrouwbaar uitgelegd. De specifieke veiligheidseisen ten aanzien van de op locatie aanwezige gasleidingen zien onder meer op de technische eisen waaraan de gasleidingen moeten voldoen. Zo zijn er, geeft aanvrager aan, specifieke eisen met betrekking tot de ligging van de leidingen om verstoringen in andere netwerken van Schiphol te voorkomen. Ook zijn er in het gasnet speciale veiligheidsvoorzieningen getroffen om de risico's van (on)gecontroleerde uitstroom van stoffen te minimaliseren, zogenoemde afblaasrichtingen.
22. Daarnaast zien de verhoogde veiligheidseisen volgens aanvrager op de gehanteerde werkwijzen. Zo zijn werkzaamheden onderhevig aan een werkvergunningensysteem die slechts door een specifiek aangewezen bevoegd persoon van Schiphol worden afgegeven. En geldt er een graafverbod ten einde schade aan kabels en leidingen en daardoor verstoringen van het primaire bedrijfsproces te voorkomen. Ook mogen werkzaamheden slechts worden



Besluit Openbaar

10/21

uitgevoerd door specifiek daartoe bevoegd personeel.

23. Aanvrager licht toe dat er uitgebreide regelgeving geldt op het gebied van veiligheid van luchthavens. Vanaf december 2014 beschikt Schiphol over een certificaat zoals dat is vereist op grond van de Europese Verordening tot vaststelling van eisen en administratieve procedures met betrekking tot luchtvaartterreinen (Verordening 139/2014). Hieruit blijkt dat aanvrager voldoet aan gestelde EU-regels ten aanzien van een veilig en goed verloop van de processen op de luchthaven waarvoor aanvrager verantwoordelijk is. Aanvrager geeft dat zij op grond van Verordening 216/2008⁴ verplicht is de regie te voeren ten aanzien van de operationele processen van alle betrokken partijen. Volgens aanvrager is het gasnet Schiphol-Oost, dat in samenhang moet worden gezien met alle andere gasnetten van Schiphol als gasvoorziening, een onmisbaar onderdeel van één gecertificeerd veiligheidssysteem op basis van het Aerodrome certificaat.
24. Aanvrager geeft aan de kwaliteit en veiligheid op het gastransportnet op de volgende wijze te borgen. Binnen Schiphol is de afdeling Asset management (hierna: ASM) verantwoordelijk voor het borgen van de veiligheid en kwaliteit van de energiedistributie op de luchthaven. Aanvrager licht toe dat door het beheer en de uitvoering van werkzaamheden in verband met de aanleg en instandhouding van alle kabels en leidingen in één hand te houden, het risico op schade aan kabels en leidingen bij uitvoer van graafwerkzaamheden en repercussies daarvan op de operationele processen wordt beperkt. Hierop voert aanvrager een zeer strikt beheer van de beperkt beschikbare tracé-ruimte.
25. Voor wat betreft het beleid ten aanzien van vervangingsinvesteringen licht aanvrager het volgende toe. Op basis van de bevindingen uit onderhoudsinspecties dan wel het preventief en correctief onderhoud, worden componenten of delen van het systeem beoordeeld op functioneren. Op grond van deze beoordeling te samen met een aantal factoren zoals de technische levensduur, het faalgedrag en de verwachte capaciteitsgroei wordt bepaald of bijvoorbeeld tot aanpassing van de onderhoudsstrategie of vervanging wordt overgegaan. In deze beoordeling is primair het waarborgen van de betrouwbaarheid en kwaliteit van de transportfunctie van het gasnet in samenhang met de elektriciteitsvoorziening.
26. Ten aanzien van de uitbreidingsinvesteringen vermeldt aanvrager dat een capaciteitsprognose wordt opgesteld waarmee de beschikbare capaciteit wordt vergeleken zodat mogelijke capaciteitsknelpunten inzichtelijk worden gemaakt. Periodiek wordt bepaald of

⁴ Meer specifiek punt f van Annex Va.



Besluit
Openbaar

uitbreidingsinvesteringen nodig zijn.

27. Volgens aanvrager is er een centraal meldpunt en een storingstelefoonnummer voor het melden van storingen in de gasvoorziening. De bereikbaarheid van dit meldpunt en storingstelefoonnummer is in continudienst georganiseerd. Aanvrager heeft werkzaamheden aan het gasnet, te weten preventief en correctief onderhoud, storingsopheffing en overige werkzaamheden, aan een daartoe deskundige partij uitbesteed. Deze werkzaamheden zijn opgenomen in het onderhoudsplan en inspectieplan.



Besluit
Openbaar

5 Beoordeling van de ontheffingaanvraag

28. In dit hoofdstuk licht de ACM toe hoe zij de ontheffingaanvraag heeft beoordeeld. De beoordeling valt uiteen in drie delen. Ten eerste beoordeelt de ACM of er sprake is van een GDS in de zin van artikel 1, eerste lid, onderdeel am, van de Gaswet (paragraaf 5.1). Als er sprake is van een GDS, beoordeelt de ACM ten tweede of aanvrager voldoet aan de eisen die aan hem zijn gesteld in artikel 2a, eerste lid, van de Gaswet (paragraaf 5.2). Als er sprake is van een GDS én aanvrager voldoet aan de wettelijke eisen, dan beoordeelt de ACM op welke grond de ontheffing kan worden verleend (paragraaf 5.3).

5.1 Definitie van gesloten distributiesysteem

29. Bij de beoordeling of er sprake is van een GDS gelden de volgende criteria:
- a) Er is sprake van een gastransportnet in de zin van artikel 1, eerste lid, onderdeel d, van de Gaswet;
 - b) Het gastransportnet is geen onderdeel van het landelijk gastransportnet conform artikel 1, eerste lid, onderdeel am, van de Gaswet;
 - c) Het gastransportnet ligt binnen een geografisch afgebakende locatie conform artikel 1, eerste lid, onderdeel am, van de Gaswet;
 - d) Er worden niet meer dan 500 niet-huishoudelijke afnemers aangesloten, conform artikel 1, eerste lid, onderdeel am, van de Gaswet.

De ACM heeft deze criteria beoordeeld op basis van de bij haar bekende feiten en omstandigheden. De ACM vat haar beoordeling samen aan het eind van deze paragraaf.

30. Een ontheffing voor een GDS kan alleen worden verleend als er sprake is van een gastransportnet als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel d, van de Gaswet. Op grond van de in hoofdstuk 4 van dit besluit beschreven feiten en omstandigheden, concludeert de ACM dat er sprake is van een stelsel van leidingen dat is aangesloten op het gastransportnet van Liander en gas in de zin van artikel 1, eerste lid, onderdeel b, van de Gaswet transporteert. Aanvrager stelt dat er 14 niet-huishoudelijke afnemers zijn aangesloten op het stelsel van verbindingen. De ACM stelt, mede aan de hand van de overgelegde OZB-beschikkingen, vast dat voldoende aannemelijk is dat er meerdere afnemers zijn aangesloten. De ACM concludeert dat er sprake is van een gastransportnet in de zin van artikel 1, eerste lid, onderdeel d, van de Gaswet.
31. Op grond van artikel 1, eerste lid, onderdeel am, aanhef, van de Gaswet kan geen ontheffing worden verleend betreffende een gastransportnet dat tot het landelijk gastransportnet, als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel n, van de Gaswet, behoort. Uit de feiten en



Besluit Openbaar

omstandigheden zoals die zijn beschreven in hoofdstuk 4 van dit besluit maakt de ACM op dat het gastransportnet niet wordt gebruikt voor het landelijk transport van gas. De ACM concludeert dat het gastransportnet geen onderdeel is van het landelijk gastransportnet.

32. Op grond van artikel 1, eerste lid, onderdeel am, van de Gaswet dient het gastransportnet binnen een geografisch afgebakende industriële locatie, commerciële locatie of een locatie met gedeelde diensten te liggen. Binnen die locatie geldt een aansluitplicht voor de ontheffinghouder. Uit de feiten en omstandigheden zoals die zijn beschreven in hoofdstuk 4 van dit besluit blijkt dat de geografische afbakening van de locatie waarop het gastransportnet is gelegen het luchthaventerrein Schiphol is. Aanvrager heeft dit genoegzaam aangetoond. Daarnaast blijkt dat er sprake is van een commerciële locatie. De ACM concludeert dat de aanvraag op dit punt voldoet aan de wet en definieert de geografische afbakening van het gastransportnet als luchthaventerrein Schiphol.
33. Om in aanmerking te komen voor een ontheffing moet aanvrager beschikken over een gastransportnet waarop, blijkens artikel 1, eerste lid, onderdeel am, van de Gaswet niet meer dan 500 niet-huishoudelijke afnemers zijn aangesloten. Uit de feiten en omstandigheden zoals die zijn beschreven in hoofdstuk 4 van dit besluit blijkt dat er minder dan 500 niet-huishoudelijke afnemers en geen huishoudelijke afnemers op het gastransportnet zijn aangesloten. De ACM concludeert dat de aanvraag voldoet aan dit wettelijk vereiste van een GDS.
34. Uit de voorgaande randnummers blijkt dat er sprake is van een gastransportnet in de zin van de Gaswet, het gastransportnet geen onderdeel is van het landelijk gastransportnet, het gastransportnet ligt binnen een geografisch afgebakende commerciële locatie, er minder dan 500 afnemers zijn aangesloten, en er geen huishoudelijke afnemers zijn aangesloten op het gastransportnet. De ACM stelt vast dat het gastransportnet kwalificeert als een GDS.

5.2 Eisen aan aanvrager

35. Nu er sprake is van een GDS in de zin van artikel 1, eerste lid, onderdeel am, van de Gaswet, beoordeelt de ACM, conform artikel 2a, eerste lid, aanhef en onderdeel c, van de Gaswet, of aanvrager beschikt over de eigendom van het GDS, geen netbeheerder is, en ook niet verbonden is met een netbeheerder in een groepsmaatschappij. De ACM heeft dit beoordeeld op basis van de bij de ACM bekende feiten en omstandigheden. De ACM vat haar beoordeling samen aan het eind van deze paragraaf.



**Besluit
Openbaar**

14/21

36. De aanhef van het eerste lid van artikel 2a van de Gaswet vereist dat aanvrager beschikt over de eigendom van het GDS waarvoor hij een ontheffing aanvraagt. Uit de in hoofdstuk 4 van dit besluit beschreven feiten en omstandigheden, leidt de ACM af dat aanvrager beschikt over de eigendom van het GDS. Aanvrager heeft dit genoegzaam aangetoond door middel van facturen, dienstverleningsovereenkomsten en aansluit- en transportovereenkomsten met bedrijven die zijn aangesloten op het gasnet van aanvrager. De ACM neemt daarbij in ogenschouw dat er verder geen reden aanwezig is om aan te nemen dat aanvrager niet over de eigendom beschikt. De ACM concludeert dat aanvrager beschikt over de eigendom van het GDS.
37. Op grond van artikel 2a, eerste lid, onderdeel c, van de Gaswet mag aanvrager geen netbeheerder zijn en ook niet in een groepsmaatschappij met een netbeheerder verbonden zijn. Aanvrager heeft verklaard geen netbeheerder en ook niet in een groepsmaatschappij met een netbeheerder verbonden te zijn. Hij heeft dit genoegzaam aangetoond. Hiermee voldoet de aanvraag aan het criterium uit artikel 2a, eerste lid, onderdeel c, van de Gaswet.
38. Uit de voorgaande randnummers blijkt dat aanvrager eigenaar is van het GDS, geen netbeheerder is en niet in een groepsmaatschappij is verbonden met een netbeheerder. De ACM stelt derhalve vast dat aanvrager voldoet aan de eisen in artikel 2a van de Gaswet.

5.3 Ontheffingsgronden

39. Nu er sprake is van een GDS en aanvrager voldoet aan de wettelijke eisen, beoordeelt de ACM ingevolge artikel 2a, eerste lid, onderdelen a en b, van de Gaswet op welke grond zij de ontheffing kan verlenen:
- 1) de a-grond: het bedrijfs- of productieproces van de gebruikers van het GDS is om specifieke technische of veiligheidsredenen geïntegreerd;
 - 2) de b-grond: het GDS transporteert gas primair voor de eigenaar van dat systeem of de daarmee verwante bedrijven.
- Aanvrager doet, zo blijkt uit de verstrekte informatie, een beroep op de a-grond. De ACM heeft daarom alleen deze grond beoordeeld.
40. Om in aanmerking te komen voor een ontheffing op de a-grond moet de aanvrager aantonen dat het bedrijfs- of productieproces van de gebruikers van een GDS om specifieke technische of veiligheidsredenen is geïntegreerd. De Europese Commissie schrijft in haar Interpretative Note bij Richtlijn 2009/73/EG dat hier sprake van is in: "Situations where several companies jointly use a distribution system which optimizes an integrated energy supply, or requires specific technical, safety or operational standards." Uit de feiten en omstandigheden zoals



Besluit
Openbaar

omschreven in hoofdstuk 4 van dit besluit blijkt dat het gasnet van aanvrager dienend is aan het primaire proces op de luchthaven en van essentieel belang is voor onder meer veiligheidsverlichting, ICT en radar- en telecommunicatiesystemen. In verband met de vereiste veiligheid van het vliegverkeer op de nationale luchthaven is een goed en onverstoord verloop van diverse en onderling verbonden operationele processen van groot belang. Alle bedrijven op de deernetten moeten zich houden aan specifieke veiligheidseisen. Storing of vertraging in één van de processen, bijvoorbeeld bij een gevestigd bedrijf op één van de deernetten, kan leiden tot vertraging dan wel blokkering van het luchthavenproces. Het gastransportnet is daarmee onlosmakelijk verbonden met de bedrijfsprocessen van de bedrijven op het terrein.

15/21

41. Aanvrager heeft toegelicht dat de aanwezigheid van tal van gevaarlijke stoffen, zowel in de goederenstroom als de brandstof voor vliegtuigen, bijzondere eisen stelt aan installaties, waaronder de energienetten. Verder heeft aanvrager toegelicht dat alle netten in samenhang zijn ontworpen en integraal worden beheerd ten einde uitval te voorkomen. De gastransportnetten zijn extra betrouwbaar uitgelegd en voldoen aan bijzondere technische eisen. Ook heeft aanvrager toegelicht dat er specifieke regelgeving geldt voor het inrichten van de processen en het waarborgen van de veiligheid op de nationale luchthaven waar de aanvrager voor verantwoordelijk is. Zo gelden er strenge eisen voor werkzaamheden op het luchthaventerrein (bijvoorbeeld een graafverbod of een vergunningvereiste). Al deze eisen zijn bedoeld om schade aan kabels en leidingen van de deernetten en daardoor verstoringen van het primaire bedrijfsproces te voorkomen. De ACM constateert dat voor alle deernetten deze specifieke technische en veiligheidseisen gelden. De ACM concludeert daarmee dat aanvrager voldoende heeft aangetoond dat er sprake is van een situatie als omschreven in artikel 2a, eerste lid, onderdeel a, van de Gaswet.
42. De ACM concludeert op grond van het voorgaande dat de aanvraag voldoet aan de voorwaarden genoemd in de Gaswet. Er zijn verder geen feiten en omstandigheden bij de ACM bekend die, ondanks dat wordt voldaan aan de voorwaarden, aan de verlening van een ontheffing in de weg staan. De ACM honoreert de aanvraag derhalve op grond van artikel 2a, eerste lid, onderdeel a, van de Gaswet.



Besluit
Openbaar

6 Dictum

43. De Autoriteit Consument en Markt besluit op grond van artikel 2a, eerste lid, onderdeel a, van de Gaswet een ontheffing te verlenen van de verplichting een netbeheerder aan te wijzen aan Schiphol Nederland B.V. voor het gesloten distributiesysteem gelegen op het luchthaventerrein Schiphol te Haarlemmermeer, meer specifiek gelegen op Schiphol-Oost.

44. De ontheffing wordt verleend onder de volgende voorschriften:

1) Definities

Tenzij in deze voorschriften anders gedefinieerd, zijn de definities bij of krachtens de Gaswet van toepassing. In deze ontheffing en de daarop rustende voorschriften wordt verstaan onder:

- a. Derdentoegang: Het recht van een afnemer op keuzevrijheid van leverancier.
- b. Switchverzoek: Het verzoek van een afnemer om van leverancier te wisselen.
- c. Particuliere netbeheerder: Eigenaar van een gesloten distributiesysteem, waaraan krachtens artikel 2a van de Gaswet ontheffing is verleend.

2) Wijzigingen in de ontheffing

Naam- en adreswijzigingen, alle wijzigingen met betrekking tot het net zoals eigendomswisselingen of wijzigingen in het aantal afnemers en alle andere wijzigingen die van invloed kunnen zijn op deze ontheffing worden uiterlijk vier weken voorafgaand aan de wijziging onverwijld door de particuliere netbeheerder schriftelijk aan de Autoriteit Consument en Markt gemeld.

3) Voorwaarden en tarieven

- a. De voorwaarden en tarieven waartegen de aansluiting en het transport van gas worden uitgevoerd door de particuliere netbeheerder worden op gepaste wijze vooraf bekendgemaakt aan de afnemers op zijn gastransportnet.
- b. De particuliere netbeheerder draagt er zorg voor dat de afnemers van zijn net te allen tijde transparante informatie kunnen verkrijgen over deze geldende tarieven en voorwaarden.
- c. Tevens draagt de particuliere netbeheerder er zorg voor dat al zijn afnemers een overzicht ontvangen waarop de tarieven overzichtelijk en begrijpelijk zijn gespecificeerd. Hierbij wordt in elk geval onderscheid gemaakt tussen de tarieven in verband met de aansluiting, het transport van gas en indien van toepassing de tarieven voor levering.

4) Veiligheid

De particuliere netbeheerder dient onverminderd het bepaalde in artikel 10 van de Gaswet ter

16/21



Besluit
Openbaar

waarborging van de veiligheid en de betrouwbaarheid van het gastransportnet te beschikken over:

- a. een onderhoudsplan met bijbehorende onderhoudsdienst;
- b. een storingsplan met bijbehorende storingsdienst;
- c. een calamiteitenplan met betrekking tot het gastransportnet en degenen die toegang hebben tot het gastransportnet hierover te instrueren;
- d. een investeringsplan waarvan een vervangingsplan onderdeel is;
- e. een bedrijfsmiddelenregister, dat een beschrijving bevat van alle verbindingen, leidingen en hulpmiddelen van het gastransportnet, aangeduid naar locatie, aard, type en overige relevante gegevens.

5) Derdentoegang

- a. De particuliere netbeheerder waarborgt een systeem van derdentoegang door een daadwerkelijke toegang tot zijn net te bewerkstelligen voor degenen die zijn gevestigd binnen het geografisch gebied waarvoor ontheffing is verleend.
- b. De particuliere netbeheerder richt zijn systeem van derdentoegang in met inachtneming van de systematiek van de technische codes.
- c. De particuliere netbeheerder dient binnen een redelijke termijn na ontvangst van het eerste schriftelijke switchverzoek van de eerste afnemer die om derdentoegang verzoekt, alle hiervoor benodigde handelingen uit te voeren en systemen in werking te laten treden, waaronder een aansluitingenregister, als bedoeld in Hoofdstuk 2, paragraaf 1 van de Informatiecode.
- d. Onder een redelijke termijn als bedoeld in 5c wordt een termijn van uiterlijk drie maanden vanaf de ontvangst van het schriftelijke switchverzoek verstaan, tenzij de afwijkende termijn schriftelijk is overeengekomen met de verzoeker.
- e. Volgende switchverzoeken van andere afnemers worden afgehandeld conform de termijnen en procedures van Hoofdstuk vier, paragraaf 1 van de Informatiecode Elektriciteit en Gas.

6) Kosten leverancierswissel

In het geval dat een afnemer van het gastransportnet waarvoor ontheffing is verleend van leverancier wisselt, brengt de particuliere netbeheerder voor deze switch geen kosten in rekening, behoudens voor zover de Gaswet daarin voorziet.

7) Meetverantwoordelijkheid

De particuliere netbeheerder is niet verantwoordelijk voor het inrichten van de meetverantwoordelijkheid, indien dit vereist is voor het wisselen van leverancier door een afnemer van het net waarvoor ontheffing is verleend.



Besluit
Openbaar

8) Duur ontheffing

Deze ontheffing vervalt na tien jaar vanaf het moment van bekendmaking van het besluit tot verlening van de ontheffing.

45. Van dit besluit wordt mededeling gedaan in de Staatscourant. Voorts publiceert de Autoriteit Consument en Markt dit besluit op de internetpagina van de Autoriteit Consument en Markt.

Den Haag,

Datum: 14 september 2017

Autoriteit Consument en Markt
namens deze,

w.g.

dr. F.J.H. Don
bestuurslid

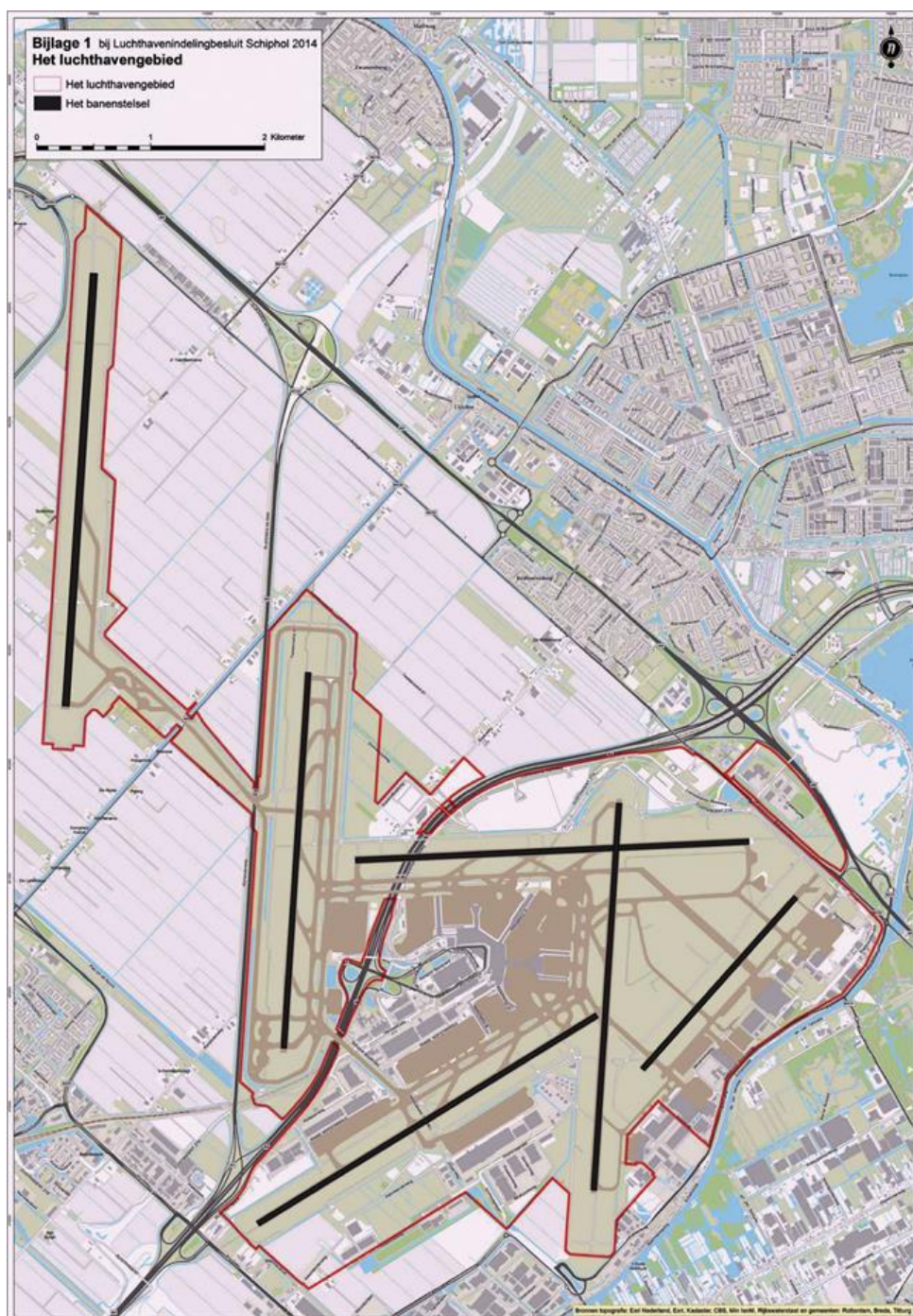
Tegen het besluit kunnen degenen, wier belang bij het besluit is betrokken, binnen zes weken na de dag waarop het besluit ter inzage is gelegd beroep instellen bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven, Postbus 20021, 2500 EA 's-Gravenhage

18/21



Besluit
Openbaar

**Bijlage 1 – Geografische afbakening van de locatie waarop het GDS is
gelegen**



19/21



Besluit
Openbaar

Bijlage 2 – Reactie op ontvangen zienswijzen

20/21

46. De ACM heeft een zienswijze ontvangen van Koninklijke Luchtvaartmaatschappij N.V. en KLM Equipment Services B.V (hierna: KLM). De ACM merkt op dat het recht om een zienswijze naar voren te brengen alleen geldt voor belanghebbenden bij dit besluit. De ACM zal dus moeten beoordelen of KLM belanghebbende is in de zin van artikel 1:2 Awb. Uit dit artikel blijkt dat onder belanghebbende wordt verstaan: degene wiens belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken. Hieronder beoordeelt de ACM in hoeverre KLM als belanghebbende is aan te merken.
47. Over de belanghebbendheid stelt de KLM zelf in de eerste plaats dat KLM het merendeel van de aansluitingen op het net heeft en dat haar belang zich om die reden onderscheidt van de andere aangeslotenen op het net. Verder geeft de KLM aan dat het effect van het besluit voor ontheffingverlening aan Schiphol is dat KLM dan niet aangesloten is op een net dat in beheer is bij een netbeheerder. Het directe gevolg is dan volgens KLM dat zij forse kostenbesparingen misloopt op de aansluit- en transporttarieven voor elektriciteit en gas, omdat een netbeheerder minder in rekening zou brengen. Daarnaast stelt KLM dat aangeslotenen op een gesloten distributiestelsel moeten kunnen profiteren van de liberalisering van de energiemarkten. Volgens KLM heeft een aangeslotene op een gesloten distributiesysteem een te onderscheiden persoonlijk belang bij een besluit voor een ontheffing.
48. In reactie hierop merkt de ACM op dat het besluit tot verlening van de ontheffing uitsluitend is gericht tot Schiphol. Schiphol is aanvrager van het besluit. Met dit besluit stelt de ACM jegens Schiphol vast dat Schiphol is ontheven van de verplichting om voor het beheer van haar netten een netbeheerder aan te wijzen. Schiphol is als aanvrager primair belanghebbende.⁵
49. De ACM constateert dat de belangen van KLM niet kwalificeren als een rechtstreeks belang bij het besluit tot ontheffingverlening in de zin van artikel 1:2, eerste lid, van de Awb. Om van een rechtstreeks belang te kunnen spreken moet er sprake zijn van een voldoende direct geraakt belang. Dit betekent dat er een voldoende causaal verband moet zijn tussen de gevolgen van een besluit en de belangen van de betreffende partij.⁶ De ACM constateert dat de KLM geen voldoende direct geraakt belang heeft. De ACM onderbouwt dat hieronder.
50. KLM stelt dat zij financiële schade heeft als de ACM over gaat tot het verlenen van de ontheffing. De kosten voor het beheer door Schiphol liggen namelijk hoger dan de tarieven

⁵ Zie hiervoor bijvoorbeeld ro. 3.1. CBb, 27 december 2016, ECLI:NL:CBB:2016:411.

⁶ Zie hiervoor: CBb, 20 december 2016, ECLI:NL:CBB:2016:437.



**Besluit
Openbaar**

van een netbeheerder. KLM pleit voor afwijzing van de ontheffing. Het mislopen van een eventuele kostenbesparing is echter geen direct gevolg van dit besluit, maar is een belang dat voortvloeit uit de contractuele afspraken tussen Schiphol en KLM. Dit betreft een contractueel en daarmee een afgeleid belang.⁷

51. Verder constateert de ACM dat de door KLM gestelde belangen met betrekking tot de bescherming van aangeslotenen op een GDS en de liberalisering van de energiemarkt niet rechtstreeks worden geraakt door dit ontheffingsbesluit. Zoals eerder gesteld richt dit besluit zich tot Schiphol en komt met dit besluit vast te staan dat Schiphol is ontheven van de verplichting tot het aanwijzen van een netbeheerder. Dit besluit heeft geen directe gevolgen voor de bescherming van de aangeslotenen op het GDS. Deze bescherming en het profijt van de liberalisering hebben de aangesloten op een GDS al ingevolge de E-wet, de Gaswet en Europese regels. Daar verandert dit ontheffingsbesluit niets aan.
52. De ACM constateert dat de belangen van KLM niet kwalificeren als een rechtstreeks belang in de zin van artikel 1:2, eerste lid, van de Awb. De KLM is dan ook geen belanghebbende bij dit ontheffingsbesluit. De ACM gaat verder niet in op de inhoudelijke gronden van de KLM.

21/21

⁷ Zie hiervoor ook: CBB, 20 december 2016, ECLI:NL:CBB:2016:437